



PUTUSAN

Nomor 100 K/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ARIS alias ARIS bin H. SURIANSYAH;**
Tempat lahir : Tabalong;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/19 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kilometer 272,
RT.5, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Subsida: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIS alias ARIS bin H. SURIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 100 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun pidana penjara;
 4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah drum kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak $\pm$ 220 (dua ratus dua puluh) liter;
 - 3 (tiga) buah jerigen kapasitas isi 25 (dua puluh lima) liter masing-masing berisi bahan bakar solar sebanyak $\pm$ 25 (dua puluh lima) liter;dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2012 warna kuning Nomor Polisi DA 8183 HC;
 - 1 (satu) lembar STNK *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2012 warna kuning Nomor Polisi DA 8183 HC, Nomor Rangka MHMFE74P5CK080416 dan Nomor Mesin 4D34TH83774;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 5 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIS alias ARIS bin H. SURIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah”;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 100 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah drum kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak $\pm$ 220 (dua ratus dua puluh) liter;
 - 3 (tiga) buah jerigen kapasitas isi 25 (dua puluh lima) liter masing-masing berisi bahan bakar solar sebanyak $\pm$ 25 (dua puluh lima) liter;dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2012 warna kuning Nomor Polisi DA 8183 HC;
 - 1 (satu) lembar STNK *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2012 warna kuning Nomor Polisi DA 8183 HC, Nomor Rangka MHMFE74P5CK080416 dan Nomor Mesin 4D34TH83774;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 110/PID.SUS/2019/PT BJM tanggal 2 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - _ Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - _ Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 5 Agustus 2019 yang dimintakan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 100 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIS alias ARIS bin H. SURIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah drum kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak $\pm$ 220 (dua ratus dua puluh) liter;
 - 3 (tiga) buah jerigen kapasitas isi 25 (dua puluh lima) liter masing-masing berisi bahan bakar solar sebanyak $\pm$ 25 (dua puluh lima) liter; dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2012 warna kuning Nomor Polisi DA 8183 HC;
 - 1 (satu) lembar STNK *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2012 warna kuning Nomor Polisi DA 8183 HC, Nomor Rangka MHMFE74P5CK080416 dan Nomor Mesin 4D34TH83774;dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 100 K/Pid.Sus/2020



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.Sus/2019/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 100 K/Pid.Sus/2020



- Bahwa dari perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa sebagaimana uraian fakta hukum, tindakan Terdakwa jelas termasuk dalam ruang lingkup “Menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah” dikarenakan Terdakwa tanpa disertai dengan adanya izin dari pihak yang berwenang telah memodifikasi truk miliknya dengan membuat tangki bahan bakar lain di luar standar pabrik agar bisa lebih banyak memuat bahan bakar minyak serta Terdakwa juga telah memuat kurang lebih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) liter solar dalam drum dan jirigen yang berada di bak truk yang dikemudikannya, sehingga Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar jauh di atas kapasitas tangkinya dan solar tersebut tidak digunakan sewajarnya sesuai kapasitas tangki truk miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang memodifikasi truknya untuk mengangkut bahan bakar minyak menandakan Terdakwa telah memiliki *mens rea* untuk melakukan perbuatan pidana karena sejak awal Terdakwa telah merencanakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak dengan cara yang tidak lazim yang menjurus ke arah untuk penimbunan, bukan untuk keperluan cadangan. Perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena dapat merugikan orang lain yang membeli Bahan Bakar Minyak di SPBU dengan cara yang normal, namun demikian karena Bahan Bakar Minyak yang ditimbun Terdakwa tersebut relatif tidak terlalu banyak maka pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa namun demikian terhadap pidana pengganti denda perlu diperbaiki dengan pertimbangan menurut ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP telah diatur “Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 100 K/Pid.Sus/2020



dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan” dan bukan pidana penjara sebagaimana telah diputus oleh *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 110/PID.SUS/2019/PT BJM tanggal 2 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 5 Agustus 2019 diperbaiki mengenai pidana pengganti denda menjadi pidana kurungan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 110/PID.SUS/2019/PT BJM tanggal 2 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 5 Agustus 2019 mengenai pidana pengganti denda menjadi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 100 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Edward Agus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 100 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)